

<제10장 부작위위법확인소송 및 기타 소송.제2절 당사자소송>

I. 당사자소송의 의의[행소법 제3조 제2호]

- 당사자소송이란 행정청의 처분등을 직접적인 대상으로 하지 않고, 공법상의 법률관계에 관하여 그 일방 당사자를 피고로 하여 제기하는 소송을 말한다. 행정소송법 제3조 제2호에 규정되어 있다. 이는 행정주체와 사인(私人) 간의 공법상 권리·의무 관계를 다투는 소송으로서, 공법상 계약이나 공법상 사실행위 등 권력 관계 외의 공법관계에서 주로 발생한다. 당사자소송은 원고와 피고가 대등한 당사자의 지위에서 소송을 진행한다는 점에서, 원고가 행정청의 처분에 대한 취소나 변경을 구하는 항고소송과 구별된다.

II. 다른 소송과의 구별

1. 민사소송과의 구별

- 당사자소송과 민사소송은 모두 대등한 당사자 간의 법률관계를 다투는 점에서 유사하다. 그러나 당사자소송은 그 다툼의 대상이 되는 법률관계가 공법상의 법률관계인 반면, 민사소송은 사법상의 법률관계를 다룬다. 예를 들어 공무원 연금 지급 청구는 당사자소송이지만, 국가를 상대로 한 일반적인 채무불이행으로 인한 손해배상 청구는 민사소송이다. 공법관계와 사법관계의 구별이 모호할 경우 당사자소송인지 민사소송인지에 대한 판단이 어려워지는 경우가 발생한다.

2. 항고소송과의 구별

- 항고소송은 행정청의 처분등을 직접적으로 대상으로 하여 취소, 무효 확인, 부작위위법 확인을 구하는 소송이다. 반면, 당사자소송은 행정청의 처분등을 직접적인 대상으로 하지 않고, 처분의 유무와 관계없이 공법상의 권리·의무를 다툰다. 항고소송은 원고와 피고가 대립적인 지위에 서는 반면, 당사자소송은 대등한 당사자로서의 지위에서 법률관계를 다툰다.

III. 당사자소송의 종류

- 당사자소송은 그 성립의 배경에 따라 실질적 당사자소송과 형식적 당사자소송으로 나뉜다.

1. 실질적 당사자소송

- 실질적 당사자소송은 공법상의 권리·의무에 관하여 그 일방 당사자를 피고로 하여 제기하는 소송으로서, 행정소송법 제3조 제2호에 규정된 본래적인 당사자소송을 말한다. 예를 들어 공법상 계약의 무효 확인 청구, 공무원의 보수 지급 청구, 공무원 지위 확인 청구 등을 들 수 있다.

2. 형식적 당사자소송

- 형식적 당사자소송은 행정청의 처분등을 직접 다투는 것은 아니지만, 처분의 효력을 전제로 하여 법률관계의 존부를 다투는 소송이다. 형식상 당사자소송의 형태를 취하지만, 실질적으로는 항고소송의 성격을 가진다. 예를 들어 토지 수용의 보상금 증감 청구소송을 들 수 있으며, 이는 재결의 효력 발생을 전제로 한다. 이는 법률의 규정에 의해 당사자소송의 형태로 제기하도록 특별히 정해진 경우에 해당한다.

IV. 당사자소송의 요건

- 당사자소송이 적법하게 제기되기 위해서는 다음과 같은 요건을 갖추어야 한다.

1. 대상적격

- 당사자소송의 대상은 공법상의 법률관계이어야 한다. 공법상의 법률관계란 행정주체와 사인 간에 발생하는 공법적인 권리·의무 관계를 말하며, 이는 법규, 공법상 계약, 공법상 사실행위 등 다양한 원인에 의해 발생할 수 있다.

2. 당사자적격

(1) 원고적격

- 원고적격은 소송의 대상인 공법상의 법률관계에 관하여 권리 또는 의무를 주장하는 자에게 인정된다.

(2) 피고적격[행소법 제39조]

- 피고적격은 행정소송법 제39조에 규정되어 있다. 당사자소송은 국가·공공단체 그 밖의 권리주체를 피고로 한다. 즉, 처분등을 행한 행정청(기관)이 아니라 권리·의무의 주체가 되는 국가 또는 공공단체 등이 피고가 된다.

3. 기타요건

(1) 행정심판전치주의

- 취소소송에서의 예외적 행정심판전치주의는 당사자소송에 준용되지 않는다. 다만, 손실보상청구소송과 관련하여 개별법에서 이의신청 또는 재심 절차 등의 전치주의를 규정하고 있다.

(2) 제소기간

- 당사자소송에서는 취소소송의 제소기간에 관한 규정이 준용되지 않는다. 다만, 당사자소송에 관한 제소기간이 법령에 정하여져 있는 경우에는 그에 의하고, 그 기간은 불변기간으로 한다.

(3) 재판관할[행소법 제40조]

- 당사자소송은 피고의 소재지를 관할하는 행정법원에 제기한다.

V. 당사자소송의 심리

1. 심리의 기본원칙[행소법 제44조 제1항, 제25조, 제26조]

- 당사자소송에서는 행정심판기록 제출명령과 직권심리주의가 적용된다.

2. 입증책임

- 입증책임은 민사소송법상 일반원칙인 법률요건분류설에 따른다.

VI. 당사자소송의 종료

1. 법원의 판결

- 당사자소송은 소송 요건을 갖추지 못하면 각하판결이, 청구가 이유 없으면 기각판결이, 청구가 이유 있으면 인용판결(이행판결, 확인판결 등)이 내려진다.

2. 판결의 효력[행소법 제44조 제1항, 제30조 제1항]

- 당사자소송의 확정판결도 불가변력·불가쟁력·기속력·기판력을 가진다. 다만, 취소판결의 제3자효, 재처분의무 및 간접강제 등은 당사자소송에서는 적용되지 아니한다.

3. 재심

- 당사자소송에서는 제3자에 의한 재심청구가 인정되지 아니한다.

4. 가집행선고

- 가집행선고란 미확정의 중국판결에 대하여, 그것이 확정된 것과 같은 집행력을 부여하는 형식적 재판을 의미한다. 당사자소송은 이행 청구를 목적으로 하는 경우가 많으므로, 민사소송법의 원칙에 따라 법원은 판결이 확정되기 전이라도 임시로 집행할 수 있도록 하는 가집행선고를 할 수 있다.

VI. 가구제

- 당사자소송의 가구제에 대해서는 행정소송법에 특별한 규정이 없다. 따라서 민사소송법의 원칙에 따라 민사집행법상의 가압류 또는 가처분이 적용된다. 예를 들어 공법상 금전 지급 청구 소송의 경우 가압류가, 지위 확인 청구 소송의 경우 가처분이 허용된다. 이는 행정청의 처분을 대상으로 하는 항고소송과 구별되는 특징이다.

VII. 청구의 병합과 소의 변경 및 이송

1. 관련 청구소송의 병합 및 이송[행소법 제44조 제2항, 제10조]

(1) 관련 청구소송의 병합

- 당사자소송의 심리 및 재판에는 행정소송법 제44조 제2항에 의해 제10조가 준용되어 관련 청구소송의 병합이 허용된다.

(2) 관련 청구소송의 범위

- 당사자소송의 관련 청구소송으로는 항고소송(공무원 지위 확인 소송에 부수된 징계 처분 취소 소송)이나, 민사소송 등 다른 유형의 소송이 포함될 수 있다.

2. 소의 변경[행소법 제42조, 제21조, 제44조, 제22조]

(1) 항고소송으로의 변경

- 행정소송법 제42조는 당사자소송을 항고소송으로 변경하는 것을 허용하며, 제21조(소의 변경)가 준용된다. 원고가 소송의 유형을 잘못 선택한 경우 권리 구제 기회를 주기 위함이다.

(2) 항고소송에서의 변경

- 항고소송을 당사자소송으로 변경하는 것 역시 제42조의 규정에 의해 허용된다.

(3) 소 변경의 효과

- 소의 변경은 청구의 기초에 변경이 없고, 사실심 변론 종결 시까지만 허용되며, 변경된 소는 당초 소를 제기한 때에 제기된 것으로 본다.

3. 소의 이송

- 관련 청구소송의 이송 규정(제10조)이 준용되므로, 관련 사건이 다른 법원에 계속된 경우 당사자소송이 계속된 법원으로 이송할 수 있다. 또한, 소가 관할 법원에 잘못 제기된 경우 제17조에 따라 관할 법원으로 이송하는 것도 가능하다.

IX. 결론

- 당사자소송은 공법상의 법률관계를 대상으로 국가 등 권리주체를 피고로 하는 소송이다. 심리 및 판결 효력에 있어 제3자효 규정이 준용되지 않으며, 가구제로는 민사집행법상의 가압류·가처분이 적용된다. 또한, 항고소송과의 상호 간 소의 변경이 허용되어 국민의 실질적 권리 구제에 기여한다.